

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS COMPUTACIONALES
LIC. EN DESARROLLO Y GESTIÓN DE SOFTWARE

Plan de Negocios

Plataforma TaxTech de Infraestructura Fiscal Internacional basada en Panamá

Panama Tax Infrastructure Hub

Curso: Innovación Empresarial
Grupo: 1GS241
Asignación: Proyecto Final

Profesor: Melvin Falcon

Integrantes:

García, Eliel	8-990-1192
Rodríguez, Angélica	2-751-41
Aparicio, Ana	8-1003-2495
Ríos, Gerald	8-987-741
Ferreira, Bruno	8-1009-494

Fecha de entrega: Viernes, 19 de junio de 2026

Índice

1-Sumario Ejecutivo	1
2. Descripción del Producto (Bien o servicio)	2
a) Características principales del producto	3
b) Información Técnica	3
c) Dibujo o descripción del sistema de servicio	4
d) Comparación del producto con los de la competencia. Resalte ventajas competitivas	6
e) Planes de productos o servicios futuros.	7
3. Definición de la Empresa	7
a) Clase de Negocio	7
b) Objetivos a Corto, mediano y largo plazo	7
c) Misión de la Empresa	8
d) Principales Ventajas Competitivas.	8
4. La mercadotecnia	8
a) Análisis de mercado	8
Clientes Potenciales	8
Alcances del mercado	9
Productos sustitutos	9
b) Análisis de mercado	9
Producto: precio, promoción, publicidad	9
Nombre y características de la competencia	9
Participación del mercado del producto	10
Plan para ingresar al mercado	10
c) Sistema de ventas	10
Listas de clientes Potenciales	10
Planes de Ventas	10
Precios y políticas de descuentos	10
Control de la función de ventas.	11
5. Aspectos Técnicos	11
a) Localización de la empresa	11
b) Distribución de maquinaria, equipo, etc.	11
c) Materias primas y proveedores	11
d) Descripción del proceso productivo	11
e) Control de Inventarios	12
6. La Administración y el Personal	12
a) La Administración de un Negocio (Visto en Administración)	12
Las Funciones del Administrador	12
Planeación	12
Organización	12

Dotación de personal	12
Dirección	13
Control	13
b) Importancia de la Administración de personal.	13
7. Los Costos de Inicio y de Financiamiento	13
a) Préstamos Bancarios	13
b) Programas de Financiamiento del Gobierno	14
c) Fondos Personales	14
d) Otros.	14
8. Plan Financiero (Visto en Sistemas Contables)	14
a) La importancia de los Estados Financieros	14
b) Presentación del estado de resultados	14
c) Descripción de cómo obtuvo y qué uso le da a sus recursos	15
d) Presentación del Balance general	15
e) Presentación del Flujo de Efectivo	15
f) Justificación de la necesidad de Recursos	16
9. Entidades Crediticias	16
a) Dónde Buscar Financiamiento.	16
10. La Sección Legal	16
10.1 Propietario Único	16
10.2 Sociedades	16
10.3 Negocios Conjuntos	17
10.4 Otros.	17
11. Seguros	17
11.1 Tipos de Seguros requeridos para su Negocio y su Importancia.	17
Referencias contextuales utilizadas	18

1-Sumario Ejecutivo

Panama Tax Infrastructure Hub es una plataforma de Tax Infrastructure, TaxTech y LegalTech diseñada para permitir que startups globales, empresas tecnológicas, creadores digitales de alto volumen y negocios internacionales de servicios optimicen legalmente su carga fiscal mediante una estructura operativa basada en la República de Panamá. El proyecto se fundamenta en el principio de territorialidad del Impuesto sobre la Renta panameño, bajo el cual la renta gravable se vincula a la fuente territorial de la actividad económica. A partir de ese marco, la empresa propone una solución híbrida: un software como servicio (SaaS) que analiza ingresos internacionales y un servicio premium de implementación que coordina constitución, banca, cumplimiento y soporte profesional continuo.

La oportunidad de negocio surge de un dolor real en el mercado global de startups. Muchas empresas digitales venden servicios, licencias, software, consultoría, cursos, membresías o productos digitales a clientes ubicados en múltiples países, pero operan sin una infraestructura fiscal clara. Sus ingresos fluyen por Stripe, PayPal, Wise, bancos digitales o marketplaces, mientras la clasificación fiscal de esos ingresos se realiza tarde, de forma manual y con poca trazabilidad. En consecuencia, el fundador suele descubrir el problema cuando ya enfrenta sobre costos tributarios, doble imposición, dificultad para abrir cuentas bancarias, falta de documentación de sustancia económica o incertidumbre sobre la fuente real de sus ingresos. Las firmas legales tradicionales pueden resolver parte del problema, pero suelen trabajar con procesos lentos, opacos, dependientes de correos electrónicos y sin una capa tecnológica que convierta la información financiera en decisiones operativas.

La propuesta de Panama Tax Infrastructure Hub es convertir ese proceso en infraestructura digital. El cliente conecta sus pasarelas de pago a la plataforma; el sistema ingiere transacciones mediante API; un clasificador asistido por inteligencia artificial segmenta los ingresos por origen, tipo de cliente, canal de venta, moneda, país y categoría económica; el simulador calcula escenarios de exposición fiscal y estima el ahorro potencial si la operación se reestructura mediante un hub panameño; y, si el cliente aprueba la recomendación, la plataforma inicia un flujo automatizado de implementación. Ese flujo genera borradores de documentos corporativos, formularios de onboarding, listas de verificación bancaria, tickets internos y un rastreador en tiempo real estilo “pizza tracker” que muestra el avance de cada etapa: simulación aprobada, generación documental, revisión profesional, constitución, trámite en Registro Público, Aviso de Operación, apertura bancaria, conexión de pasarelas, activación del monitoreo mensual y cumplimiento continuo.

El producto no se presenta como un simple despacho legal digitalizado, sino como una infraestructura de operación fiscal internacional. Su competencia conceptual no se limita a abogados locales, sino que incluye soluciones globales como Stripe Atlas, Deel, Clerky, consultoras fiscales internacionales y firmas legales boutique. La diferenciación principal está en el enfoque especializado en Panamá como hub fiscal y operativo, en la automatización de clasificación de ingresos, en la trazabilidad documental y en la combinación entre software recurrente y ejecución profesional validada por abogados, contadores y especialistas aliados.

El modelo de monetización es híbrido premium. La empresa cobrará un setup fee inicial por la implementación de la estructura, estimado entre B/.3,000 y B/.10,000 según complejidad, con un promedio académico de B/.5,000 por cliente. Adicionalmente, cobrará un retainer mensual obligatorio entre B/.499 y B/.1,500, con un promedio financiero de B/.750, por monitoreo de transacciones, alertas de cumplimiento, mantenimiento documental, reportes mensuales y soporte de la red profesional. Esta estrategia evita depender de un volumen masivo de usuarios de bajo precio, lo cual sería poco realista para un proyecto académico y

para una startup en etapa temprana. En cambio, permite alcanzar el punto de equilibrio con pocos clientes, porque cada cliente genera ingresos iniciales significativos y recurrencia mensual.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto se construye sobre una arquitectura multi-tenant con aislamiento físico por cliente. Cada cliente contará con su propio esquema, base de datos o contenedor lógico independiente, aprovisionado mediante Infraestructura como Código (IaC). Esta decisión incrementa la seguridad, facilita auditorías, reduce el riesgo de exposición cruzada de datos financieros y demuestra un nivel de ingeniería superior al de una aplicación web convencional. La consecuencia financiera de esta arquitectura se refleja directamente en el plan de costos: no se modela la nube como una cifra plana, sino como una estructura compuesta por un costo fijo mínimo de infraestructura base, estimado en B/.50 mensuales, más un costo variable por cliente activo, estimado inicialmente en B/.25 mensuales por contenedor, base de datos, almacenamiento, monitoreo y respaldos asociados.

La empresa será constituida en Panamá como Sociedad de Emprendimiento bajo el marco de la Ley 186 de 2020 y sus actualizaciones aplicables. Esta figura es coherente con la naturaleza tecnológica e innovadora del proyecto, permite una formalización más eficiente, nace con Aviso de Operación, facilita la relación con AMPYME y ofrece beneficios relevantes para el flujo financiero, incluyendo la exoneración del Impuesto sobre la Renta durante los dos primeros años de funcionamiento. Por ello, los estados financieros del proyecto reflejan ISR de B/.0 durante los años 1 y 2, y solo incorporan impuesto sobre la renta a partir del tercer año bajo la normativa fiscal vigente.

La estructura organizativa será deliberadamente lean. El equipo fijo inicial estará compuesto por un Product/Tech Lead con dominio de arquitectura cloud, automatización, DevOps, seguridad y producto; un Operations Manager responsable de coordinación documental, proveedores, clientes y cumplimiento; y una red externa de abogados, contadores, notarios, oficiales bancarios y consultores idóneos que trabajarán por caso. Esta estructura transforma costos fijos profesionales en costos variables, protege el flujo de caja y mantiene coherencia con el posicionamiento de la empresa: software que orquesta procesos, no una planilla legal pesada disfrazada de tecnología.

La inversión inicial estimada será de B/.8,500, destinada principalmente a desarrollo del MVP, infraestructura cloud inicial, diseño de marca, constitución legal, herramientas SaaS, seguridad, documentación comercial y validación de mercado. El financiamiento se compondrá de fondos personales de los fundadores y postulación a programas gubernamentales como AMPYME y SENACYT, especialmente aquellos orientados a emprendimiento, innovación tecnológica y capital semilla. El proyecto no dependerá inicialmente de préstamos bancarios comerciales, ya que una startup de software sin historial de ingresos suele tener baja capacidad de garantía frente al sistema bancario tradicional.

En síntesis, Panama Tax Infrastructure Hub es viable porque alinea mercado, tecnología, finanzas y marco legal panameño. La plataforma aprovecha una ventaja estructural del país, la territorialidad fiscal, y la empaqueta en una experiencia digital de alto valor. Su enfoque premium permite rentabilidad temprana; su arquitectura técnica justifica la suscripción mensual; su figura jurídica mejora el margen neto en los dos primeros años; y su red profesional externa permite escalar sin cargar la empresa con costos fijos desproporcionados. El resultado es un plan de negocios moderno, coherente, defendible ante un jurado académico y conectado con una oportunidad real en el ecosistema global de TaxTech.

2. Descripción del Producto (Bien o servicio)

a) Características principales del producto

Panama Tax Infrastructure Hub es un servicio tecnológico integral para diagnosticar, diseñar, implementar y monitorear estructuras fiscales y operativas internacionales con base en Panamá. Su núcleo no es únicamente la constitución de sociedades, sino la construcción de una infraestructura digital que acompaña todo el ciclo de decisión del cliente: análisis, simulación, implementación, trazabilidad y cumplimiento continuo.

La primera característica del producto es el Simulador de Exposición Fiscal con enfoque Panamá Hub. Este módulo permite al cliente visualizar cuánto podría ahorrar, dentro de un marco legal, al reorganizar la facturación internacional y clasificar correctamente sus fuentes de ingreso. El simulador toma como entrada datos reales de transacciones, patrones de facturación, países de clientes, monedas, tipos de producto, servicios prestados y pasarelas utilizadas. Con esa información construye escenarios comparativos: operación actual, operación optimizada con hub panameño, impacto de costos de implementación, retainer mensual y ahorro neto estimado. Su función comercial es generar un “Aha! Moment”: antes de contratar, el cliente entiende en cifras la magnitud del problema y el valor de resolverlo.

La segunda característica es la ingesta automática de datos mediante conexión API con pasarelas de pago como Stripe y PayPal. A diferencia de formularios estáticos donde el cliente escribe manualmente estimaciones de ingresos, la plataforma procesa datos transaccionales reales. Esta decisión mejora la precisión, reduce fricción, aumenta la confianza del análisis y eleva la calidad técnica del proyecto. La ingesta puede ejecutarse de forma inicial para diagnóstico o de forma recurrente para monitoreo mensual.

La tercera característica es el clasificador asistido por inteligencia artificial. El sistema analiza cada transacción y la clasifica según criterios relevantes: país del comprador, moneda, descripción del producto, tipo de servicio, canal de venta, recurrencia, factura asociada, jurisdicción de cobro y posible fuente económica. La IA no emite una opinión legal autónoma ni sustituye al profesional idóneo, pero ayuda a organizar la evidencia y a detectar patrones que serían costosos de revisar manualmente. Esta capa de clasificación produce reportes comprensibles para el cliente y material de revisión para abogados y contadores aliados.

La cuarta característica es el flujo de implementación automatizado. Cuando el cliente acepta una estructura recomendada, la plataforma genera borradores de documentos, formularios parametrizados, checklist de KYC, tickets de revisión profesional y estados visibles para el cliente. La experiencia se diseña como un rastreador operativo en tiempo real: el usuario no queda esperando correos dispersos, sino que ve en qué estado se encuentra su caso, qué falta, quién lo está revisando y cuál es el siguiente paso.

La quinta característica es el cumplimiento continuo. Una vez implementada la estructura, el cliente no queda abandonado con una sociedad creada. El retainer mensual cubre monitoreo de transacciones, alertas de cambios en patrones de ingresos, recordatorios de obligaciones, revisión documental, almacenamiento seguro de soportes, reportes mensuales y coordinación con profesionales aliados. Esta recurrencia justifica el modelo SaaS y evita que el negocio dependa exclusivamente de ingresos de constitución.

b) Información Técnica

La plataforma se diseñará como una aplicación web SaaS segura, modular y escalable. El frontend estará orientado a una experiencia ejecutiva: panel de control, conexión de pasarelas, resumen de exposición fiscal, simulaciones, documentos, estado del caso y alertas de cumplimiento. El backend estará compuesto por servicios especializados para autenticación, ingesta de datos, clasificación, simulación, generación documental, gestión de tickets y notificaciones.

El módulo de autenticación deberá soportar controles de seguridad propios de datos financieros: contraseñas robustas, autenticación multifactor, sesiones auditables y separación de roles. Los roles mínimos serán cliente, analista interno, Operations Manager, abogado aliado, contador aliado y administrador técnico. Cada rol visualizará únicamente la información necesaria para ejecutar su función.

La arquitectura de datos será multi-tenant con aislamiento físico por cliente. Esto significa que, aunque la plataforma comparte una base tecnológica común, cada cliente contará con un contenedor, base de datos o esquema independiente, aprovisionado automáticamente mediante Infraestructura como Código. Esta decisión permite aislar datos financieros sensibles, simplificar auditorías, ejecutar respaldos por cliente, aplicar políticas diferenciadas de retención y reducir el impacto de incidentes. En una solución básica, todos los clientes estarían en una misma base de datos con una columna `tenant_id`; en este proyecto, se propone un estándar más robusto: separación física o cuasi física de los entornos de datos.

La ingesta de datos operará mediante conectores API. En una primera versión, se priorizarán Stripe y PayPal por su relevancia en startups digitales globales. El sistema solicitará permisos limitados y registrará los tokens de acceso cifrados. Los eventos de transacción serán procesados en colas asíncronas para evitar bloqueos y permitir reintentos. Cada transacción ingresada pasará por un pipeline: normalización, validación, enriquecimiento, clasificación IA, almacenamiento, revisión y agregación en reportes.

El motor de simulación será parametrizable. Deberá permitir ajustar supuestos como ingresos mensuales, porcentaje de ingresos de fuente extranjera, costos operativos, honorarios profesionales, setup fee, retainer mensual, costo cloud por cliente, costos bancarios y escenarios de crecimiento. El simulador no prometerá resultados fiscales absolutos; producirá escenarios de decisión y advertirá que toda implementación requiere validación por profesional idóneo.

El módulo de generación documental utilizará plantillas parametrizadas. Entre los documentos posibles estarán formularios de onboarding, checklist de beneficiario final, borradores de pacto social o estatutos según corresponda, cartas de instrucción, formularios bancarios preliminares, matriz de documentos pendientes y reportes de análisis fiscal. La generación automática no reemplaza la revisión legal; su propósito es reducir errores repetitivos, acelerar la preparación y garantizar consistencia documental.

La infraestructura cloud incluirá servicios de hosting, contenedores, base de datos, almacenamiento cifrado, monitoreo, logs, backups, colas de procesamiento y gestor de secretos. Para fines financieros se estima un costo fijo mínimo de B/.50 mensuales por infraestructura base, que cubre entorno de aplicación, monitoreo, dominio, backups mínimos y servicios compartidos. Adicionalmente, se estima un costo variable inicial de B/.25 mensuales por cliente activo, asociado al contenedor o base de datos aislada, almacenamiento, respaldos, métricas y ejecución incremental. Este modelo será visible en el Punto 8 para mantener coherencia entre ingeniería y finanzas.

c) Dibujo o descripción del sistema de servicio

El sistema de servicio puede describirse como una cadena de estados operativos controlada por software, similar a un “pizza tracker” aplicado a un proceso legal, fiscal y bancario. El objetivo es que el cliente entienda el avance de su implementación sin depender de correos desordenados, llamadas improvisadas o documentos dispersos. Cada estado tiene una entrada, una salida, un responsable y un criterio de avance.

Estado 1: Registro y validación inicial del cliente. El usuario crea su cuenta, completa datos básicos de la empresa o proyecto, declara países donde vende, pasarelas utilizadas, volumen estimado de

ingresos y objetivo principal. El sistema verifica identidad básica, crea el tenant aislado del cliente y aprovisiona su entorno mediante scripts IaC. La salida de este estado es un perfil operativo inicial y un espacio seguro para cargar o conectar información.

Estado 2: Conexión de pasarelas de pago. El cliente autoriza la conexión con Stripe, PayPal u otra pasarela habilitada. La plataforma registra credenciales cifradas, valida permisos y ejecuta una primera sincronización. Si la conexión falla, el estado se mantiene como pendiente y muestra instrucciones de corrección. La salida es un lote inicial de transacciones normalizadas.

Estado 3: Ingesta y normalización de transacciones. El sistema procesa pagos, reembolsos, comisiones, moneda, país del comprador, fecha, descripción del producto y canal de venta. Las transacciones incompletas se marcan para revisión. La salida es una base de datos transaccional limpia dentro del entorno aislado del cliente.

Estado 4: Clasificación asistida por IA. La IA categoriza ingresos por fuente, tipo de producto, jurisdicción del cliente, recurrencia, canal y posible tratamiento operativo. Las clasificaciones con baja confianza se envían a revisión humana. La salida es una matriz preliminar de exposición fiscal y fuente de ingresos.

Estado 5: Simulación de exposición fiscal. El motor calcula escenarios: situación actual, posible estructura panameña, costos de implementación, retainer mensual, costo cloud asignado, honorarios externos y ahorro neto estimado. El cliente recibe un tablero con indicadores comprensibles y advertencias legales. La salida es una recomendación preliminar de estructura.

Estado 6: Revisión profesional de la recomendación. Un abogado o contador aliado revisa la simulación, los supuestos y los documentos de soporte. Si detecta inconsistencias, devuelve observaciones dentro del sistema. Si valida el escenario, marca la recomendación como apta para propuesta comercial. La salida es una recomendación revisada.

Estado 7: Propuesta y aprobación del cliente. El cliente visualiza el setup fee, el retainer mensual, los pasos de implementación, los documentos requeridos, el alcance del servicio y las limitaciones. Si aprueba, firma digitalmente la propuesta y paga el anticipo. La salida es una orden de implementación activa.

Estado 8: Generación automática de documentación. El sistema llena plantillas con datos del cliente: borrador de pacto social o documento equivalente, formularios KYC, matriz de beneficiarios finales, checklist bancario, cartas de instrucción y tickets internos. La salida es un paquete documental preliminar.

Estado 9: Revisión de abogado aliado. El abogado revisa documentos, corrige lenguaje jurídico, valida objeto social, revisa restricciones aplicables y confirma que la estructura no exceda el alcance permitido. Si se requieren ajustes, el tracker cambia a “Correcciones legales”. La salida es un paquete legal aprobado para trámite.

Estado 10: Presentación ante notaría y Registro Público. La documentación se coordina con notaría, se formalizan instrumentos cuando corresponda y se presenta el trámite ante el Registro Público de Panamá. El cliente ve el estado como “En presentación”, “En calificación”, “Observado” o “Inscrito”. La salida es la sociedad inscrita o el documento societario corregido.

Estado 11: Aviso de Operación y registros aplicables. Una vez constituida la entidad, se tramita el Aviso de Operación por la vía correspondiente y se gestiona la inscripción ante AMPYME cuando aplique. La salida es la habilitación operativa formal de la empresa panameña.

Estado 12: Preparación bancaria y onboarding financiero. El sistema genera checklist de

documentos, formularios de debida diligencia, descripción del modelo de negocio, proyecciones y soportes. Un Operations Manager coordina con bancos, fintechs o proveedores de cuenta. La salida es la solicitud bancaria presentada.

Estado 13: Conexión operativa de pasarelas y facturación. Se actualizan datos de facturación, cuentas de cobro, pasarelas y flujos de ingresos según la estructura aprobada. La plataforma verifica que los ingresos comiencen a clasificarse conforme al nuevo modelo operativo. La salida es la estructura funcionando.

Estado 14: Activación del monitoreo mensual. El cliente entra al régimen de retainer. El sistema monitorea transacciones, genera alertas, conserva evidencia, actualiza reportes y prepara recordatorios. La salida es un ciclo continuo de cumplimiento y visibilidad.

Estado 15: Auditoría y mejora continua. Si el volumen de ingresos, países de clientes o modelo de negocio cambia, el sistema recomienda una revisión. La empresa puede activar un nuevo análisis o ajuste de estructura. La salida es la continuidad del servicio sin que el cliente pierda trazabilidad histórica.

Este flujo convierte un servicio legal tradicionalmente opaco en un proceso técnico observable. Para efectos de diagramación, puede representarse como una máquina de estados donde cada transición depende de eventos: pago recibido, documento cargado, revisión aprobada, trámite presentado, observación recibida, inscripción completada o monitoreo activado.

d) Comparación del producto con los de la competencia. Resalte ventajas competitivas

Frente a una firma legal tradicional, Panama Tax Infrastructure Hub ofrece velocidad, transparencia, trazabilidad y datos. Una firma convencional suele iniciar con reuniones, correos, documentos adjuntos y cotizaciones poco estandarizadas. El cliente rara vez tiene visibilidad del estado real del trámite. En cambio, la plataforma transforma cada caso en un flujo operativo medible, con estados, responsables, documentos, alertas y evidencias.

Frente a Stripe Atlas, la diferencia está en el enfoque jurisdiccional y fiscal. Stripe Atlas facilita la constitución de compañías en Estados Unidos, especialmente Delaware, y está altamente orientado al ecosistema de startups que buscan operar bajo infraestructura estadounidense. Panama Tax Infrastructure Hub no compite ofreciendo una incorporación genérica, sino una estructura orientada al análisis de fuente de ingresos, territorialidad y operación internacional desde Panamá.

Frente a Deel, la diferencia está en el alcance. Deel se especializa en contratación internacional, nómina, Employer of Record y compliance laboral. Panama Tax Infrastructure Hub se enfoca en infraestructura fiscal, clasificación de ingresos, estructuras corporativas, operación bancaria y cumplimiento transaccional de startups globales. Puede coexistir con Deel, pero resuelve una capa distinta del problema empresarial.

Frente a Clerky, la diferencia es geográfica y estratégica. Clerky se concentra en documentación legal para startups estadounidenses, rondas de inversión, equity y gobierno corporativo. Panama Tax Infrastructure Hub se concentra en empresas globales que necesitan claridad fiscal, operación internacional y una estructura panameña legalmente defendible.

Las ventajas competitivas principales son: especialización en Panamá como hub fiscal; simulador de ahorro basado en datos reales; clasificación IA de transacciones; arquitectura segura con aislamiento por cliente; modelo de operación product-led; red de profesionales aliados; costos fijos bajos; y un modelo financiero premium que permite sostenibilidad temprana.

e) Planes de productos o servicios futuros.

En una primera etapa, el producto se enfocará en el simulador Panamá Hub, conexión con Stripe y PayPal, reportes de clasificación de ingresos y flujo de implementación. En una segunda etapa, se incorporarán integraciones con Wise Business, bancos digitales, QuickBooks, Xero y herramientas de facturación electrónica. En una tercera etapa, se podrán agregar módulos de monitoreo regulatorio, comparador de jurisdicciones, alertas de doble imposición, scoring de riesgo fiscal y data room para procesos bancarios o inversión.

A futuro, la empresa podrá ofrecer un marketplace controlado de profesionales aliados, donde abogados, contadores y consultores certificados atiendan casos bajo estándares de servicio definidos por la plataforma. También podrá desarrollar una API para startups que quieran integrar clasificación fiscal en sus propios sistemas internos. La expansión debe mantenerse prudente: el MVP se concentra en Panamá porque el dominio legal local es defendible, verificable y adecuado para un proyecto académico riguroso.

3. Definición de la Empresa

a) Clase de Negocio

La empresa será una startup de software y servicios profesionales coordinados, ubicada en la categoría TaxTech/LegalTech. Su clase de negocio es híbrida: por un lado, vende acceso recurrente a una plataforma SaaS; por otro, cobra honorarios premium por implementación legal, fiscal, bancaria y operativa. No es un bufete tradicional, porque no depende únicamente de horas profesionales. Tampoco es un SaaS puro de bajo costo, porque la solución requiere intervención humana especializada, validación legal y coordinación documental.

La empresa opera como un orquestador tecnológico. El software captura información, automatiza análisis, genera documentos, controla estados y administra evidencia. Los profesionales aliados validan, firman, corrigen y ejecutan aquellas actividades que por ley, ética o complejidad requieren criterio humano idóneo. Esta división permite escalar sin sacrificar cumplimiento.

b) Objetivos a Corto, mediano y largo plazo

A corto plazo, durante los primeros doce meses, el objetivo será construir y validar el MVP con un grupo reducido de clientes premium. La meta será cerrar entre 6 y 12 clientes, validar el simulador, completar las primeras implementaciones, documentar casos de ahorro, estabilizar los conectores API y consolidar una red mínima de abogados y contadores aliados. También se buscará formalizar la Sociedad de Emprendimiento, obtener Aviso de Operación, completar inscripción ante AMPYME y postular a programas de apoyo como capital semilla o convocatorias tecnológicas.

A mediano plazo, entre el segundo y tercer año, el objetivo será escalar la plataforma a 30 o más clientes activos, mejorar la automatización documental, incorporar nuevas integraciones financieras, fortalecer la seguridad y generar reportes de cumplimiento más sofisticados. En esta etapa se deberá evaluar la transición de algunos procesos manuales a flujos automatizados más robustos, incorporar analítica predictiva y crear estándares internos de calidad profesional.

A largo plazo, entre el cuarto y quinto año, el objetivo será posicionar a la empresa como infraestructura fiscal digital para startups internacionales que usan Panamá como hub operativo. La empresa podrá expandirse a nuevos mercados, agregar comparadores jurisdiccionales, ofrecer API fiscal, desarrollar alianzas con bancos,

aceleradoras y fondos de inversión, y convertirse en una referencia regional de TaxTech.

c) Misión de la Empresa

La misión de Panama Tax Infrastructure Hub es transformar la planificación fiscal internacional de startups globales en un proceso tecnológico transparente, seguro y legalmente sustentado, utilizando la posición estratégica de Panamá, el principio de territorialidad y una red de profesionales idóneos para reducir fricción, costos y riesgo operativo.

d) Principales Ventajas Competitivas.

La primera ventaja competitiva es la especialización. Mientras muchas soluciones globales ofrecen constitución empresarial genérica, la plataforma se concentra en Panamá como hub fiscal y operativo, lo cual permite mayor profundidad técnica y legal.

La segunda ventaja es la automatización basada en datos. El cliente no recibe una recomendación abstracta, sino una simulación construida con sus transacciones reales. Esto incrementa confianza y reduce la distancia entre diagnóstico y decisión.

La tercera ventaja es la transparencia operativa. El flujo tipo pizza tracker convierte trámites complejos en estados visibles, con responsables y evidencia. Esto ataca una debilidad histórica de las firmas tradicionales: la opacidad del proceso.

La cuarta ventaja es la arquitectura segura. El aislamiento físico por cliente demuestra madurez técnica y responde al tipo de información que se maneja: pagos, datos financieros, documentos corporativos y análisis fiscal.

La quinta ventaja es la estructura de costos. El equipo lean y la red de aliados permiten que la empresa mantenga costos fijos bajos mientras monetiza servicios de alto valor.

4. La mercadotecnia

a) Análisis de mercado

Clientes Potenciales

Los clientes potenciales son startups tecnológicas, empresas SaaS, agencias digitales, consultores internacionales, creadores de productos digitales, negocios de e-learning, founders latinoamericanos que venden a Estados Unidos o Europa, nómadas digitales con operación empresarial formal y compañías de servicios profesionales que reciben ingresos de múltiples jurisdicciones. El cliente ideal factura entre B/.10,000 y B/.100,000 mensuales, utiliza pasarelas digitales y tiene suficiente margen para justificar una estructura fiscal profesional.

También son clientes potenciales founders que ya tienen una LLC, corporation, sociedad offshore o estructura desordenada y desean evaluar si Panamá puede funcionar como hub complementario. Este segmento valora velocidad, claridad, documentación y reducción de riesgo.

Alcances del mercado

El alcance inicial será Panamá como jurisdicción de implementación y el mercado internacional como fuente de clientes. La empresa podrá vender digitalmente a clientes fuera de Panamá, especialmente en América Latina, Estados Unidos, Europa y comunidades globales de startups. El alcance no depende de una oficina física ni de captación local intensiva, sino de marketing digital, alianzas con aceleradoras, webinars, contenido educativo y referidos profesionales.

El mercado es de nicho premium. No se busca captar a todos los emprendedores, sino a aquellos con ingresos suficientes, complejidad internacional y disposición a pagar por claridad fiscal. Esta delimitación evita competir por precio y permite un posicionamiento sofisticado.

Productos sustitutos

Los sustitutos principales son firmas legales tradicionales, contadores locales, consultores fiscales independientes, plataformas de incorporación internacional, estructuras creadas informalmente por founders y soluciones genéricas como Stripe Atlas o Clerky. También existe el sustituto de no hacer nada: muchos emprendedores postergan la organización fiscal hasta que enfrentan problemas bancarios, auditorías, impuestos altos o bloqueos de pasarelas.

La plataforma compite contra esos sustitutos al ofrecer análisis antes de implementación, visibilidad durante el trámite y monitoreo después de la constitución. Su valor no es solo crear una sociedad; es reducir incertidumbre.

b) Análisis de mercado

Producto: precio, promoción, publicidad

El producto se venderá bajo modelo híbrido premium. El setup fee inicial tendrá tres niveles: Básico desde B/.3,000 para estructuras simples; Growth alrededor de B/.5,000 para startups con pasarelas, documentación bancaria y coordinación profesional estándar; y Premium hasta B/.10,000 para casos con mayor volumen, múltiples founders, mayor documentación o revisión compleja. El retainer mensual se ubicará entre B/.499 y B/.1,500, con promedio de B/.750 en las proyecciones.

La promoción se basará en contenido educativo de alto valor: guías sobre territorialidad, errores comunes de startups globales, comparación Panamá vs. estructuras estadounidenses, webinars con abogados y contadores, calculadoras de ahorro, casos de uso anónimos y alianzas con aceleradoras. La publicidad pagada deberá dirigirse a founders con señales de intención: búsqueda de Stripe Atlas alternatives, offshore tax planning, international startup tax, Panama company for digital business y temas afines.

Nombre y características de la competencia

Stripe Atlas ofrece incorporación en Estados Unidos y acceso a infraestructura bancaria y de pagos. Su fortaleza es marca global, integración con Stripe y confianza. Su debilidad para este proyecto es que no está diseñado como simulador de optimización bajo territorialidad panameña.

Deel ofrece contratación internacional y compliance laboral. Su fortaleza es operación global y automatización. Su debilidad comparativa es que no se centra en arquitectura fiscal de ingresos digitales desde Panamá.

Clerky ofrece documentación legal para startups estadounidenses. Su fortaleza es estandarización

documental. Su debilidad comparativa es su enfoque limitado al ecosistema legal estadounidense.

Las firmas legales panameñas ofrecen conocimiento local y capacidad jurídica. Su fortaleza es la experiencia profesional. Su debilidad es la baja automatización, poca visibilidad de proceso, escasa integración API y modelo basado en horas o trámites puntuales.

Participación del mercado del producto

En el primer año, la meta de participación no debe medirse como porcentaje del mercado global, porque sería irrelevante frente a competidores enormes. Debe medirse como penetración de nicho: capturar entre 6 y 12 clientes premium en el segmento de startups digitales interesadas en Panamá. En el segundo año, la meta será alcanzar entre 18 y 30 clientes activos. En el tercer año, la meta será superar 45 clientes activos y consolidar reputación en comunidades de founders internacionales.

Plan para ingresar al mercado

El ingreso al mercado se realizará en tres fases. La primera será validación privada con founders conocidos, referidos y comunidades de emprendimiento. La segunda será contenido público y calculadora de ahorro como lead magnet. La tercera será alianzas con abogados, contadores, aceleradoras, comunidades de nómadas digitales y proveedores fintech.

El gancho comercial será el simulador. En lugar de vender “constitución de sociedad”, la empresa venderá claridad financiera: “conecta tus ingresos y descubre si una estructura Panamá Hub reduce tu exposición fiscal”. Esa promesa es más poderosa que una oferta legal genérica.

c) Sistema de ventas

Listas de clientes Potenciales

La empresa construirá listas de clientes potenciales mediante LinkedIn Sales Navigator, comunidades de startups, bases de datos de aceleradoras, grupos de SaaS founders, comunidades de Stripe/PayPal, eventos de emprendimiento, webinars y referidos de profesionales aliados. Los prospectos se clasificarán por ingresos estimados, industria, país de residencia del founder, pasarelas utilizadas, complejidad fiscal y urgencia del problema.

Planes de Ventas

El proceso de ventas tendrá cinco etapas: captación del lead, diagnóstico inicial, conexión de datos o carga preliminar, simulación de ahorro y cierre de implementación. El vendedor no debe presionar con argumentos genéricos, sino conducir al prospecto hacia evidencia. Si el simulador demuestra ahorro suficiente, el setup fee se justifica. Si no lo demuestra, el sistema recomienda no implementar, lo cual aumenta credibilidad.

Precios y políticas de descuentos

La política de descuentos será limitada. No se aplicarán descuentos al retainer mensual, porque cubre infraestructura, monitoreo, soporte y costo cloud variable por cliente. Podrá ofrecerse un descuento moderado en setup fee para clientes piloto, referidos estratégicos o pagos completos por adelantado. Cualquier descuento debe preservar margen y no afectar el pago a profesionales aliados.

Control de la función de ventas.

El control de ventas se realizará con indicadores: leads generados, tasa de diagnóstico completado, tasa de conexión API, tasa de simulación aprobada, tasa de cierre, ticket promedio de setup, retainer promedio, costo de adquisición, margen por cliente y churn mensual. También se medirá tiempo promedio desde lead hasta implementación y número de observaciones documentales por caso.

5. Aspectos Técnicos

a) Localización de la empresa

La empresa se localizará administrativamente en la Ciudad de Panamá, con operación digital remota. Esta localización permite acceso al Registro Público, notarías, bancos, profesionales idóneos, AMPYME, SENACYT y ecosistema empresarial. Sin embargo, el servicio no requiere una oficina física tradicional en su etapa inicial. Se recomienda operar desde coworking, domicilio fiscal autorizado o modalidad remota, priorizando inversión en infraestructura cloud, seguridad, desarrollo de software y adquisición de clientes.

b) Distribución de maquinaria, equipo, etc.

Al tratarse de una empresa digital, la “maquinaria” se compone de activos tecnológicos: computadoras de desarrollo, repositorios de código, servicios cloud, herramientas de CI/CD, servicios de monitoreo, gestor de secretos, plataformas de soporte, CRM, herramientas de documentación y sistemas de firma electrónica. El equipo físico será mínimo: laptops profesionales para el Product/Tech Lead y Operations Manager, dispositivos con cifrado, autenticación multifactor y políticas de respaldo.

La infraestructura técnica se distribuirá en capas: frontend web, backend API, workers asíncronos, bases de datos aisladas por cliente, almacenamiento cifrado, cola de eventos, motor IA, plantillas documentales, servicio de notificaciones y módulo de observabilidad. La distribución no se hará en servidores propios, sino en nube pública como AWS, Azure o equivalente. Esta decisión reduce inversión inicial, permite escalabilidad y convierte parte de los costos en variables.

c) Materias primas y proveedores

Las materias primas del negocio son datos, documentos, conocimiento legal-fiscal y capacidad técnica. Los proveedores principales serán servicios cloud, pasarelas de pago, proveedores de IA, dominios, firma electrónica, CRM, herramientas de soporte, servicios legales aliados, contadores públicos autorizados, notarías, bancos y proveedores fintech.

En tecnología, los proveedores potenciales incluyen AWS o Azure para infraestructura; Stripe y PayPal para conectores de datos; proveedores de modelos de IA para clasificación; GitHub para repositorios; y herramientas de monitoreo como Sentry, Datadog o alternativas más económicas. En servicios profesionales, se requerirá una red de abogados panameños, contadores, notarios y consultores de cumplimiento.

d) Descripción del proceso productivo

El proceso productivo inicia con la captación del cliente y finaliza con el monitoreo continuo. Primero, el cliente ingresa a la plataforma y crea su cuenta. Segundo, el sistema aprovisiona un entorno aislado mediante IaC. Tercero, el cliente conecta pasarelas de pago. Cuarto, el sistema ingiere y normaliza transacciones. Quinto,

la IA clasifica ingresos y detecta patrones. Sexto, el simulador calcula escenarios. Séptimo, un profesional revisa la recomendación. Octavo, el cliente aprueba y paga. Noveno, el sistema genera documentación. Décimo, abogados y contadores aliados revisan y ejecutan trámites. Undécimo, se constituye o ajusta la estructura. Duodécimo, se activan cuentas, pasarelas y monitoreo mensual.

Este proceso productivo se diferencia de una firma tradicional porque la producción no es una secuencia artesanal de correos. Es una operación instrumentada por software, con trazabilidad, estados, evidencias y responsables.

e) Control de Inventarios

En una empresa SaaS, el inventario no consiste en mercancía física, sino en activos digitales, plantillas, entornos, datos, documentos y capacidad operativa. El control de inventario incluirá: repositorio de plantillas legales, inventario de tenants activos, inventario de bases de datos o contenedores por cliente, inventario de credenciales cifradas, inventario de documentos generados, inventario de tickets, inventario de proveedores profesionales e inventario de obligaciones pendientes.

Cada cliente activo implicará un costo variable de infraestructura. Por ello, el inventario técnico debe conectarse al área financiera: si existen 10 clientes activos, habrá 10 entornos o unidades aisladas con costo mensual estimado de B/.25 cada una, más la infraestructura base de B/.50. Esta relación evita que el plan financiero subestime el costo real de operar una arquitectura segura.

6. La Administración y el Personal

a) La Administración de un Negocio (Visto en Administración)

Las Funciones del Administrador

La administración deberá coordinar estrategia, operación, tecnología, finanzas, proveedores y cumplimiento. En una empresa híbrida como esta, el administrador no solo controla tareas internas; también administra flujos entre software, clientes, abogados, contadores, bancos y entidades públicas.

Planeación

La planeación consistirá en definir roadmap del producto, metas de clientes, presupuesto cloud, capacidad de profesionales aliados, campañas comerciales y cronograma legal. La empresa deberá planificar el crecimiento de infraestructura de acuerdo con clientes activos, porque cada cliente genera ingreso recurrente pero también costo variable de nube, soporte y revisión.

Organización

La organización será lean. El Product/Tech Lead será responsable de arquitectura, seguridad, desarrollo, automatización, integraciones y continuidad técnica. El Operations Manager será responsable de onboarding, documentación, coordinación con aliados, seguimiento de casos y satisfacción del cliente. Los abogados y contadores aliados operarán bajo acuerdos de servicio por caso.

Dotación de personal

La dotación inicial no incluirá una planilla extensa de abogados internos. Esa decisión protege el flujo de caja. El personal fijo será el núcleo que construye y opera la infraestructura. La ejecución profesional

especializada se contratará por caso. A medida que el volumen crezca, podrá incorporarse un Customer Success Specialist o Compliance Analyst.

Dirección

La dirección deberá mantener una cultura de precisión, seguridad y transparencia. En TaxTech, un error de clasificación, documento o comunicación puede generar riesgos significativos. Por ello, la dirección debe establecer estándares de revisión, límites de responsabilidad, bitácoras y protocolos de escalamiento.

Control

El control administrativo se basará en métricas: tiempo de implementación, casos por profesional aliado, costo cloud por cliente, margen bruto por cliente, errores documentales, tickets vencidos, alertas de cumplimiento, satisfacción del cliente y flujo de efectivo. El control debe ser preventivo, no reactivo.

b) Importancia de la Administración de personal.

La administración de personal es crítica porque el negocio combina tecnología y servicios profesionales. El equipo interno debe tener alta capacidad técnica y operativa, mientras que los aliados deben cumplir estándares de calidad, confidencialidad y tiempos de respuesta. La empresa no puede crecer sacrificando criterio profesional. Por ello, cada aliado deberá aceptar acuerdos de confidencialidad, niveles de servicio, tarifas por caso y protocolos de revisión.

La estructura lean no significa improvisación. Significa que el personal fijo se concentra en actividades de mayor apalancamiento: producto, automatización, coordinación y relación con el cliente. La red externa ejecuta actividades reguladas o especializadas. Esta combinación mantiene costos fijos controlados y permite escalar con demanda real.

7. Los Costos de Inicio y de Financiamiento

La inversión inicial estimada será de B/.8,500. Esta cifra es consistente con un modelo bootstrap y con un MVP enfocado. La distribución propuesta es: B/.2,500 para desarrollo inicial del MVP; B/.1,000 para infraestructura cloud, dominios, seguridad y herramientas; B/.1,200 para constitución, Aviso de Operación, trámites y documentación legal inicial; B/.1,000 para marca, diseño y sitio web; B/.1,000 para marketing inicial y contenido; B/.800 para herramientas SaaS, CRM y soporte; y B/.1,000 como reserva operativa.

a) Préstamos Bancarios

Los préstamos bancarios no serán la fuente principal de financiamiento inicial. Aunque Panamá cuenta con entidades financieras robustas, una startup de software sin historial de ingresos, sin activos físicos significativos y con riesgo tecnológico suele tener dificultad para obtener crédito comercial en condiciones favorables. Además, endeudar la empresa antes de validar clientes aumentaría presión de flujo de caja.

El crédito bancario podrá considerarse en una etapa posterior, cuando la empresa tenga ingresos recurrentes, contratos activos, estados financieros y capacidad de demostrar estabilidad. En ese momento, un préstamo podría financiar expansión comercial, certificaciones de seguridad o contratación adicional.

b) Programas de Financiamiento del Gobierno

La empresa postulará a programas gubernamentales orientados a emprendimiento e innovación. AMPYME es relevante por su vínculo con formalización, Registro Empresarial, capital semilla y apoyo a micro y pequeñas empresas. SENACYT es relevante por su enfoque en ciencia, tecnología e innovación, especialmente si el proyecto demuestra componente de software, IA, automatización y escalabilidad.

Estos programas son coherentes con la figura de Sociedad de Emprendimiento y con la naturaleza tecnológica del negocio. También son más realistas que solicitar un préstamo bancario grande antes de tener tracción.

c) Fondos Personales

Los fondos personales de los fundadores cubrirán el arranque inmediato. Esta fuente demuestra compromiso, reduce dependencia externa y permite avanzar en el MVP sin esperar convocatorias. El aporte personal se usará para prototipo, dominio, herramientas, trámites iniciales y validación comercial.

d) Otros.

Otras fuentes posibles incluyen donaciones permitidas a sociedades de emprendimiento, inversión ángel, acuerdos con aceleradoras, preventa a clientes piloto y alianzas estratégicas con firmas profesionales. Cualquier fuente deberá evitar comprometer independencia profesional o generar conflictos de interés.

8. Plan Financiero (Visto en Sistemas Contables)

a) La importancia de los Estados Financieros

Los estados financieros son indispensables para demostrar viabilidad, control y coherencia. En este proyecto, tienen una función adicional: probar que las decisiones técnicas y legales están reflejadas económicamente. La arquitectura multi-tenant aislada no puede aparecer como una frase técnica sin costo. Por ello, el cloud se modela con componente fijo y variable. La Sociedad de Emprendimiento tampoco puede aparecer solo como argumento legal; debe reflejarse en ISR de B/.0 durante los dos primeros años.

b) Presentación del estado de resultados

Supuestos base del año 1: 8 clientes nuevos, setup fee promedio de B/.5,000, retainer promedio de B/.750 mensual, y activación progresiva de clientes durante el año. Para simplificación académica, se estima un promedio de 4 clientes activos mensuales durante el año 1.

Ingresos año 1: setup fees de B/.40,000; retainers de B/.36,000; ingresos totales de B/.76,000. Costos directos: pagos a abogados, contadores y aliados por B/.16,000; costos de pasarelas y procesamiento por B/.2,500; cloud base de B/.600 anuales; cloud variable de B/.1,200 anuales calculado como B/.25 por cliente activo promedio por 4 clientes por 12 meses; otros costos directos por B/.2,000. Margen bruto estimado: B/.53,700.

Gastos operativos año 1: herramientas SaaS y CRM B/.3,600; marketing B/.6,000; honorarios administrativos B/.8,000; soporte y comunicaciones B/.2,400; gastos legales y contables internos B/.2,500; reserva de seguridad y cumplimiento B/.2,000. Total gastos operativos: B/.24,500. Utilidad antes de impuestos:

B/.29,200. ISR año 1: B/.0 por beneficio de Sociedad de Emprendimiento. Utilidad neta estimada: B/.29,200.

Para el año 2, se proyectan 20 clientes nuevos acumulados y 15 clientes activos promedio. Los ingresos por setup podrían alcanzar B/.60,000 y los retainers B/.135,000, para ingresos totales de B/.195,000. El cloud se incrementaría a B/.600 fijo anual más B/.4,500 variable anual. La empresa seguiría beneficiándose de ISR B/.0 si se encuentra dentro de los dos primeros años de funcionamiento. Esto confirma que el modelo premium permite reinvertir en producto sin destruir caja.

c) Descripción de cómo obtuvo y qué uso le da a sus recursos

Los recursos se obtendrán mediante fondos personales, ingresos de clientes piloto, setup fees, retainers mensuales y postulación a programas gubernamentales. El uso de los recursos se concentrará en activos que generen capacidad productiva: desarrollo del software, infraestructura cloud, seguridad, adquisición de clientes, documentación legal, herramientas de automatización y red profesional.

No se priorizará mobiliario, oficina elegante ni inventario físico. Esa decisión es coherente con una startup de infraestructura digital. El capital debe dirigirse a aquello que aumenta la capacidad de vender, entregar y monitorear servicios.

d) Presentación del Balance general

Balance inicial estimado: activos corrientes de B/.3,000 en efectivo; activos digitales y desarrollo capitalizable de B/.3,000; equipos de cómputo de B/.1,500; gastos preoperativos y legales de B/.1,000. Total activos: B/.8,500. Pasivos iniciales: B/.0 si el arranque se financia con fondos personales sin deuda bancaria. Patrimonio: B/.8,500 en aportes de fundadores.

Al cierre del año 1, el balance podría mostrar mayor efectivo por utilidad retenida, activos digitales más desarrollados, cuentas por cobrar moderadas si existen pagos pendientes, y pasivos operativos bajos. El patrimonio aumentaría por utilidades retenidas. Esta estructura fortalece la empresa para aplicar a financiamiento posterior.

e) Presentación del Flujo de Efectivo

El flujo de efectivo será saludable por la naturaleza del setup fee. Cada cliente nuevo aporta efectivo inicial significativo antes de activar costos completos. Por ejemplo, si un cliente paga B/.5,000 de setup, una parte cubre profesionales aliados y otra financia operación. Luego, el retainer mensual de B/.750 cubre monitoreo, soporte y cloud.

El punto de equilibrio mensual estimado se alcanza con pocos clientes. Si los gastos fijos mensuales son aproximadamente B/.3,500 y el margen neto por retainer después de cloud variable y soporte directo es cercano a B/.550 por cliente, bastan entre 6 y 7 clientes activos para cubrir operación recurrente sin depender de nuevos setup fees. Si se agregan setup fees, el punto de equilibrio de caja llega antes.

El cloud se calculará así: costo cloud mensual = B/.50 de infraestructura base + B/.25 por cliente activo. Con 5 clientes activos, el costo cloud sería B/.175 mensual. Con 20 clientes activos, sería B/.550 mensual. Esta fórmula demuestra que la arquitectura de aislamiento físico por cliente está financieramente contemplada.

f) Justificación de la necesidad de Recursos

La necesidad de recursos se justifica por tres razones. Primero, el MVP requiere inversión técnica real para integrar APIs, procesar datos, aislar tenants y generar reportes. Segundo, la empresa requiere capital de confianza para operar trámites legales antes de recibir ingresos recurrentes significativos. Tercero, se necesita presupuesto de marketing educativo para llegar a clientes globales.

La inversión no se justifica en activos físicos, sino en infraestructura digital, seguridad, automatización y adquisición de clientes. Esta composición es coherente con el tipo de negocio y con los criterios modernos de una startup TaxTech.

9. Entidades Crediticias

a) Dónde Buscar Financiamiento.

Las fuentes de financiamiento deberán buscarse en etapas. En la etapa inicial, AMPYME y SENACYT son las fuentes más coherentes, porque apoyan emprendimiento, innovación, formalización y desarrollo tecnológico. También pueden explorarse aceleradoras, incubadoras, Ciudad del Saber, fondos semilla y redes de inversión ángel.

La banca tradicional se considerará cuando existan estados financieros, contratos, ingresos recurrentes y una cartera de clientes demostrable. Entre las entidades financieras posibles se encuentran bancos comerciales panameños, cooperativas y programas de financiamiento empresarial. Sin embargo, por prudencia financiera, el proyecto no dependerá de deuda bancaria al inicio.

10. La Sección Legal

10.1 Propietario Único

La figura de propietario único no es recomendable para este proyecto. Aunque puede ser simple y económica, expone directamente al emprendedor a responsabilidad personal, limita la percepción corporativa frente a clientes internacionales y no se ajusta a la necesidad de manejar contratos, datos sensibles, acuerdos con aliados y posibles riesgos profesionales. Para una plataforma TaxTech, la separación patrimonial y la formalidad societaria son indispensables.

10.2 Sociedades

La figura recomendada es la Sociedad de Emprendimiento regulada por la Ley 186 de 2020 y actualizaciones aplicables. Esta figura es coherente con startups, facilita formalización, permite acceso a beneficios de AMPYME y ofrece ventajas fiscales relevantes, incluyendo la exoneración del Impuesto sobre la Renta durante los dos primeros años de funcionamiento. También tiene costos de constitución razonables y nace con Aviso de Operación, lo cual fortalece la viabilidad del proyecto.

La Sociedad Anónima tradicional podría considerarse en una etapa posterior si la empresa requiere inversión institucional, gobierno corporativo más complejo o estructuras de capital sofisticadas. Sin embargo, para el arranque académico y operativo, la Sociedad de Emprendimiento ofrece mejor alineación entre costo, formalidad e incentivos.

10.3 Negocios Conjuntos

Los negocios conjuntos podrán utilizarse como alianzas estratégicas, no como figura principal. La empresa podrá celebrar acuerdos con bufetes, contadores, bancos, aceleradoras y consultores para canalizar clientes o ejecutar servicios especializados. Estos acuerdos deberán regular confidencialidad, responsabilidad, tarifas, propiedad intelectual, tratamiento de datos y niveles de servicio.

10.4 Otros.

Otros aspectos legales incluyen términos y condiciones de uso, política de privacidad, acuerdos de procesamiento de datos, contratos con aliados, disclaimers de no sustitución de asesoría legal individualizada, acuerdos de confidencialidad, propiedad intelectual del software y cumplimiento de normas de protección de datos aplicables. La plataforma deberá dejar claro que el simulador produce escenarios informativos y que toda recomendación definitiva requiere revisión profesional.

También deberá considerar obligaciones de debida diligencia, beneficiario final, documentación bancaria y conservación de soportes. La empresa no debe promover evasión fiscal, ocultamiento de activos ni estructuras artificiales. Su propuesta es optimización legal, trazable y documentada.

11. Seguros

11.1 Tipos de Seguros requeridos para su Negocio y su Importancia.

Los seguros tradicionales de oficina, como pólizas amplias sobre mobiliario, inventario físico, incendio de local comercial o daños a mercancía, no son prioritarios para este negocio en su etapa inicial. La empresa no depende de una tienda, bodega, maquinaria pesada ni inventario físico. Su principal exposición está en datos financieros, documentos legales, cálculos algorítmicos, continuidad cloud, ciberseguridad y posibles reclamaciones por errores profesionales o tecnológicos.

El primer seguro esencial es Cyber Liability. Esta póliza es vital porque la plataforma manejará datos financieros, documentos corporativos, información de beneficiarios finales, reportes de ingresos y credenciales de conexión con pasarelas. Además, la arquitectura propuesta crea bases de datos o contenedores aislados por cliente. Ese aislamiento reduce el riesgo de contaminación cruzada, pero no elimina el riesgo de incidente cibernético. El seguro de Cyber Liability cubriría costos relacionados con brechas de datos, respuesta a incidentes, notificaciones, análisis forense, recuperación, defensa y posibles reclamaciones. Su importancia es directamente proporcional al valor de la promesa técnica: si se ofrece aislamiento seguro, la empresa debe respaldarlo con controles y cobertura financiera.

El segundo seguro esencial es Technology Errors & Omissions (E&O). Esta póliza protege ante reclamaciones derivadas de fallos en el software, errores de clasificación, reportes incorrectos, interrupciones del servicio o supuestas imprecisiones en la simulación. En una plataforma TaxTech, un cálculo mal interpretado puede generar decisiones de alto impacto económico. Aunque el sistema incluya disclaimers y revisión profesional, la empresa necesita una protección financiera frente a errores tecnológicos o acusaciones de negligencia.

El tercer componente recomendado es cobertura de responsabilidad profesional para servicios coordinados, especialmente si la empresa asume un rol activo en la interpretación de reportes o coordinación de recomendaciones. También se deben exigir seguros o responsabilidad contractual a profesionales aliados

cuando corresponda.

La estrategia de seguros demuestra madurez. En lugar de comprar pólizas genéricas para aparentar formalidad, la empresa identifica su riesgo real: datos, software, cumplimiento, confianza y responsabilidad profesional. Esta decisión es coherente con el modelo cloud, la arquitectura aislada por cliente y el tipo de cliente premium que espera estándares serios de seguridad.

Referencias contextuales utilizadas

Para sostener el contexto panameño del plan se consideraron fuentes públicas sobre Sociedad de Emprendimiento, AMPYME, SENACYT, exoneración de ISR y territorialidad fiscal, incluyendo:

- AMPYME, “Sociedad de Emprendimiento”: https://ampyme.gob.pa/?page_id=34920
- Gaceta Oficial Digital, resolución sobre beneficios fiscales de Sociedades de Emprendimiento: <https://www.gacetaoficial.gob.pa/pdfTemp/29902/101213.pdf>
- Ley 451 de 2024, que modifica disposiciones de la Ley 186 de 2020: <https://dgi.mef.gob.pa/LDRd/Leyes/Ley%20451%20de%2031%20de%20octubre%20de%202024%20AMPYME.pdf>
- Panamá Digital, Fondo Concursable Semilla Emprendedora: <https://www.panamadigital.gob.pa/InformacionTramite/fondo-concursable-semilla-emprendedora>
- SENACYT, Convocatoria Pública para Proyectos Innovadores Panamá Innova 2025: <https://www.senacyt.gob.pa/convocatoria-publica-para-proyectos-innovadores-panama-innova-2025/>